

任。案涉车辆的登记所有人为某销售中心，某销售中心对该车负有管理义务，其没有及时履行管理义务，与该车辆逾期未年检、保险脱保及达到报废标准未履行报废手续具有因果关系，以致该车辆行驶上路并发生交通事故，故其对交通事故的发生具有过错，依法应承担相应赔偿责任。某销售中心抗辩案涉车辆与其无关，系他人伪造其公章和营业执照将案涉车辆登记至其名下，但其提交的证据不足以证明案涉车辆办理过户登记时的相关材料加盖的公章为假章，其对公章疏于履行保管责任，亦存在过错，故法院对该该上诉意见不予采信。一审法院综合考虑本案具体情况、当事人过错程度，认定王某的损失由某销售中心承担30%的赔偿责任，并无不当，应予维持。某销售中心该上诉请求，事实依据不足，不予支持。综上所述，王某、某销售中心的上诉请求不能成立，依法应予驳回；一审法院认定事实清楚，适用法律正确，二审法院予以维持。

江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条第一款、第一百七十七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

机动车交通事故损害赔偿案件中，机动车登记所有人非因自身原因未能掌握其名下车辆的使用、转让、投保、年检以及是否达到报废标准等具体情况，对该车被他人使用过程中所发生的交通事故是否具有过错，是否应承担损害赔偿赔偿责任，在司法实践中是值得探讨的问题。

从法理意义来说，机动车登记所有人即使并非名下机动车的实际所有人，未能有效控制该机动车的使用情况，也未基于自己的意思将机动车交付他人使用发生交通事故，但其作为法律意义上的权利主体，仍然可以采取法律手段限制其他主体对其名下机动车进行转让、抵押或其他处置的行为，根据权利义务相对等的原则，其对名下车辆亦应负有管理义务，如其怠于履行该管理义务造成损害，则具有过错，应当承担责任。对此，《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条规定，因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是

同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。虽然该法条未明确列明除租赁、借用等情形外机动车所有人、管理人承担过错责任的其他具体情形，但也未排除本案情形对该法律条款的适用，即法律适用的应有之义。

从实践意义来说，法律设置机动车登记管理制度，是为了便于车辆管理和责任主体的确定。办理车辆登记、过户、变更等手续一般需要提供涉及权利主体切身利益的相关材料，包括公民的身份证件、企业的营业执照和公章、机动车行驶证、驾驶证等，而这些材料并非他人可以轻易获得并加以利用的，机动车登记所有人虽然非因自身原因未能直接对其名下机动车的转让、使用等情况加以掌握和控制，但可以通过程序手段实现对外部风险的规避和自身权益的维护。一是妥善保管涉及自身利益的相关材料，避免在其不知情的情况下被他人擅自使用或冒用；二是善于利用对外公示的车辆登记信息，其作为法定登记机关确认的权利主体，有权通过合法手段查询、掌控名下机动车的动向，并对损害其利益的行为及时采取应对措施，包括自力救济和向相关部门报告。相反，如果机动车登记权利人忽视对自身的风险规避和利益维护，疏于保管、管理或怠于履行审查义务，致使名下车辆在不受控制的情况下由他人驾驶，则等于放任道路安全隐患的存在而不采取措施，其对此造成的损害显然具有过错，应当承担相应的责任。

具体到本案中，某销售中心对登记在其名下包括案涉车辆在内的60多辆机动车长期疏于审查和管理，致使车辆被多次转让且未办理变更登记手续，并在逾期未年检、保险脱保及达到报废标准未履行报废手续时，仍上路行驶发生交通事故，其对此显然存在管理失职，具有过错，应当承担相应的侵权责任。

综上，机动车登记所有人即使非因自身原因未能掌握其名下车辆使用、转让等具体情况，因其怠于履行管理职责和保管义务，失去对名下机动车的掌控，对他人使用该机动车所发生的事故也应当具有过错，应当为此承担相应侵权责任。故此，法律通过对该种失职行为作出否定性评价，以督促机动车登记所有

人积极履行对名下机动车的管理职责，既有利于维护其自身合法利益，也有利于维护车辆交易秩序和道路交通安全。此外，该机动车登记所有人的责任相较于侵权行为人而言，原因力与损害后果之间存在差别，责任比例划分上一般较轻，也体现了法律适用上的均衡原则。

编写人：江苏省南京市江宁区人民法院 左树

机动车交通事故责任纠纷中机动车所有人、 管理人的归责原则和过错法律关系认定

——张某1诉刘某、某钛矿公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2024)云01民终1804号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某1

被告(被上诉人): 刘某

被告(上诉人): 某钛矿公司

【基本案情】

2022年2月20日19时10分许，被告刘某驾驶施工装载机在某路段施工作业时，由于驾驶不慎，在倒车过程中，车辆后侧与等待通行的张某1所驾驶的两轮电动车侧面发生碰撞，致电动车驾驶员张某2和电动车乘坐人员原告张某1受伤，两车不同程度受损的道路交通事故。当事人家属于2022年2月26日报

案，属事后报案。事故经交通警察大队《道路交通事故认定书》认定，确定被告刘某承担此次事故的全部责任，张某2无责任，原告张某1无责任。被告刘某驾驶的案涉装载机系被告某钛矿公司所有，被告刘某系被告某钛矿公司雇用的驾驶员，从事装载机的驾驶工作。原告张某1受伤后，两次住院治疗共计76天，住院治疗等支出医疗费用共计104877.47元。2022年12月28日，原告张某1的损伤致残程度经云南乾盛司法鉴定中心评定为九级伤残；后期医疗费用评估为8000元；原告张某1支出鉴定费1800元。事故发生后，被告某钛矿公司向本案原告张某1垫付费用共计57000元。另查明，本案中，案涉驾驶员被告刘某系接到厂区附近村民钱某电话后，前往距离厂区几百米的道路上收整钱某家的建筑用砂，在作业过程中发生本案道路交通事故。事故发生后，被告某钛矿公司装载机伤人道路交通事故相关责任人(包括被告刘某、公司管理人员4人、领导2人)受到公司处罚。

【案件焦点】

1. 本案赔偿主体的法律关系如何认定；2. 原告张某1诉请的赔偿范围及数额是否符合法律规定。

【法院裁判要旨】

云南省寻甸回族彝族自治县人民法院经审理认为：根据《道路交通事故认定书》，认定机动车驾驶人被告刘某承担此次事故的全部责任，张某2无责任，原告张某1无责任。交警部门作出的《道路交通事故认定书》载明了案件的基本事实，并对各方应承担的责任作出划分，该证据具有较高的证明力。故，交通警察大队作出的事故认定结论应作为确定本案民事责任的基本依据。本案中，被告某钛矿公司系肇事装载机的所有人，案涉装载机为下班后从公司厂区开出发生交通事故，根据被告某钛矿公司提交的《关于某钛矿公司2月20日装载机伤人事故相关责任人处理的通报》认定，被告公司的管理人员监管不到位和领导对生产设备使用规范管理不到位、对公司安全生产规范管理落实不到位是本次事故发生的间接原因；《道路交通事故认定书》认定机动车驾驶人被告刘某

承担此次事故的全部责任，考虑本案客观情况，被告某钛矿公司在此次事故中存在管理方面及选任方面的不当行为，对此次事故的损害发生存在较大过错，故原告张某1受伤后的损失应由二被告共同承担赔偿责任，法院酌定由被告某钛矿公司与被告刘某各承担50%的侵权赔偿责任。

原告张某1诉请费用中的医疗费、住院伙食补助费、护理费、营养费、残疾赔偿金、交通费、精神抚慰金、鉴定费合计271867.87元，法院予以认定。根据确认的责任比例，被告某钛矿公司对本案事故发生承担50%的民事责任，即被告某钛矿公司应当赔偿135933.94元，扣除被告某钛矿公司已经垫付的费用57000元，被告某钛矿公司还应赔偿78933.94元；被告刘某对本案事故发生承担50%的民事责任，即被告刘某应当赔偿135933.93元。

云南省寻甸回族彝族自治县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百零八条、第一千二百零九条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第一款，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第二十三条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、由被告某钛矿公司于判决生效之日起十日内一次性赔偿原告张某1各项经济损失78933.94元(扣除被告某钛矿公司已经垫付的费用57000元)；

二、由被告刘某于判决生效之日起十日内一次性赔偿原告张某1各项经济损失135933.93元。

某钛矿公司不服一审判决，提出上诉。云南省昆明市中级人民法院经审理认为：二审审查查明的事实，与一审认定事实一致，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

机动车所有人、管理人的归责原则和过错法律关系的认定问题。根据《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条规定：“因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人和使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。”首先，机动车所有人、管理人承担的侵权责任大小，应当考虑机动车所有人、管理人的过错以及原因力与损害后果的关系综合判断。其次，机动车所有人、管理人承担的是与其过错相适应的侵权责任，而非连带责任。最后，该过错主要体现在机动车适于道路行驶的管理义务及使用人选任的注意义务两个方面。

本案中，刘某系某钛矿公司的员工，负责驾驶装载机作业，其有权占用、使用案涉装载机；某钛矿公司是案涉装载机的所有人，对装载机有管理和监督使用情况的责任。刘某作为车辆的使用人，对造成张某1损害的责任经交通事故责任认定书认定为全部责任，其应当对张某1的损害结果承担赔偿责任；而某钛矿公司作为装载机的所有权人，在装载机的使用过程中没有尽到监管责任，案涉装载机为下班后从公司厂区开出发生交通事故，且对装载机使用人使用情况没有定期进行监督管理，某钛矿公司应当承担相应的责任。另外，作为装载机的所有人，当装载机发生损害结果后，对受害人而言，装载机使用人和所有人之间的责任承担不能影响张某1的权利主张，某钛矿公司与刘某之间因比例承担的争议不能作为对张某1所主张权利不予支持抗辩，法院根据刘某与某钛矿公司存在的过错及本案损害结果的发生等综合因素认定由刘某和某钛矿公司各承担50%的侵权赔偿责任符合现行的司法理念。

应当注意的是，《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条规定的列举情形并非完全列举。《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条规定：“因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人和使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车

所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。”该条文以“租赁、借用等情形”作了不完全列举性的规定，并不能限于租赁和借用两种情形考虑责任主体，该条文应当理解为本章适用的一般性规定，审判实践中，还客观存在其他多种情形，民法典及其司法解释并不能全部予以列举穷尽，需要结合具体案件情况予以审查。在无法查明是否未经允许驾驶他人机动车情形下的侵权责任，可以适用本章的一般性规定确定侵权责任；如果可以查明是未经允许驾驶他人机动车情形下的侵权责任，则可以适用《中华人民共和国民法典》第一千二百一十二条规定确定侵权责任。

编写人：云南省寻甸回族彝族自治县人民法院 谭继林

“假顺风、真营运”的认定规则

——杨某诉刘某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省南京市中级人民法院(2024)苏01民终4013号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 杨某

被告(上诉人): 刘某

被告(被上诉人): 某保险公司

【基本案情】

2023年4月2日，刘某驾驶小型轿车在承接某网络平台顺风车订单过程中

追尾前方杨某驾驶的机动车，致杨某及其车上三名乘车人员受伤，杨某的车辆受损。杨某因治疗伤情产生医疗费1352.24元，支出交通费800元；杨某的车辆损失经评估为62300元，杨某支付评估费3960元。交管部门认定刘某负交通事故全部责任，杨某无责任。刘某为其车辆在某保险公司投保了交强险及保额为300万元的商业三者险，事故发生在保险期间内。某保险公司在交强险限额内已向本起事故其他伤者支付了18000元医疗费，交强险医疗费项下已无余额。

法院根据某保险公司的申请从某网络平台调取了刘某在2022年10月1日至2023年4月2日完成的顺风车订单记录，其中显示刘某使用案涉车辆接单连续且频次较高，半年内累计接单273笔，其中有多笔系拼车订单，订单金额合计23900.76元；起点和目的地广泛分布于南京与扬州的不特定区域，包括火车站、飞机场、酒店、学校、医院、住宅小区等；接单、完单时间分布在凌晨至深夜的各个时间段。

商业三者险保险条款第二十三条约定，下列原因导致的人身伤亡、财产损失和费用，保险人不负责赔偿……(三)被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等，导致被保险机动车危险程度显著增加，且未及时通知保险人，因危险程度显著增加而发生保险事故的……

杨某诉至法院，请求判令刘某、某保险公司赔偿杨某车辆损失62300元、评估费3960元、医疗费1352.24元、交通费2000元，合计69612.24元。

【案件焦点】

1. 刘某是否改变了案涉车辆的使用性质且导致危险程度显著增加；2. 某保险公司是否应在商业三者险范围内承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市六合区人民法院经审理认为：第一，刘某驾驶的小型普通客车改变了车辆使用性质。刘某在事故发生前存在大量的顺风车订单信息，频率

较高，且接单地点和目的地分布在南京与扬州等各个区域，远远超出了其家庭与公司的范围。事故发生时，刘某正在接单跑单过程中，接单人数为三人。被

